

民法主观题 · 答题要点速记

(孟献贵体系 · 61 考点关键词串联)

每个考点一行「要点关键词串联」，可直接当踩分 checklist 逐条勾。

★ 标注 = 2016—2025 高频考点，优先背诵与精练。

目录

- 第一编 总则 — 考点 1~11 (共 11 个)
- 第二编 物权 — 考点 12~41 (共 30 个)
- 第三编 合同 — 考点 42~58 (共 17 个)
- 第四编 婚姻家庭 — 考点 59~60 (共 2 个)
- 第五编 侵权责任 — 考点 61~61 (共 1 个)

第一编 总则

★ 考点1 公司（法人）人格否认制度——公司股东滥权 主体：存在权利滥用的恶意股东 + 行为：滥用法人独立地位和股东有限责任（财产/人格混同、过度支配控制、资本显著不足） + 结果：严重损害公司债权人利益（无损害则无救济） + 效果：对公司债务承担连带责任	考点2 法定代表人和公司对外担保 金融机构开立保函或担保公司提供担保 / 公司为全资子公司经营活动提供担保 / 担保合同经单独或共同持有2/3以上对担保事项有表决权股东签字同意
考点3 职务代理、无权代理和表见代理——公司员工行为的准确判定 职权范围内：以法人/非法人组织名义实施，后果归法人 + 超越职权范围：可能构成无权代理/表见代理 + 判断标准：工作人员职权范围 + 交易习惯 + 效力待定，被代理人可追认 + 相对人催告权、善意相对人撤销权 + 未被追认：行为人承担责任 + 构成：无权代理 + 权利外观 + 相对人善意无过失 + 与被代理人有关联 + 效果：代理行为有效，被代理人承担责任后可向无权代理人追偿 + 看身份：法定代表人 / 工作人员 / 普通员工 + 看权限：职务范围内/超越职权 + 看外观：是否有使相对人合理信赖的授权表象 + 看相对人：是否善意且无过失	考点4 异常人章关系——公司能否免责 真人假章：有权人签字+假章 → 对公司有效 / 有人无章：有权人签字未盖章 → 通常有效 / 有章无人：仅盖章无有权人签字 → 看相对人是否善意 / 章人分离：印章被盗/伪造 → 公司无过错不承担
考点5 行政行为与合同效力 合同效力与行政审批、行政许可、行政登记原则上相互独立 + 未经批准：合同未生效，而非无效 + 违反强制性规定：须为‘效力性’强制规定才导致无效	考点6 名实不符与合同效力 探究当事人真实意思，尊重意思自治 + 通谋虚伪表示：表面行为无效，隐藏行为按法律规定处理 + 名实不符不一定导致合同无效
考点7 违法行为与合同效力 违反法律、行政法规的效力性强制规定：无效 + 违背公序良俗：无效 + 管理性强制规定不当然导致无效	考点8 应当、必须、不得与合同效力 识别规范性质：法律/行政法规层级 → 判断强制类型：效力性 vs 管理性 → 综合认定合同效力
考点9 无权处分行为与合同效力 无权处分合同本身有效 + 物权变动效力待定，经追认或善意取得可补正 + 区分负担行为与处分行为 + 受让人善意、合理价格、完成公示	考点10 恶意代表、恶意代理行为与合同效力 恶意代表/代理：代表人/代理人与相对人恶意串通，损害被代理人利益 + 效果：民事法律行为无效 + 举证责任：主张恶意串通一方举证
考点11 犯罪行为与合同效力 合同效力与犯罪行为原则上分别评价 + 犯罪行为本身导致合同目的违法或违背公序良俗 → 合同无效 + 仅一方构成犯罪，不当然导致合同无效	

第二编 物权

考点12 不动产抵押权预告登记 未经预告登记权利人同意，处分该不动产不发生物权效力 + 债权消灭或自能够进行不动产登记之日起90日内未申请登记的，预告登记失效 + 建筑物已办理所有权首次登记且预告登记未失效 → 抵押权自预告登记之日起设立 + 预告登记的财产和办理建筑物所有权登记时的财产一致 + 尚未办理首次登记 → 不享有优先受偿权，但不影响抵押合同效力	考点13 担保中的‘物债二分’思维 担保合同有效 ≠ 担保物权设立 + 未办理登记/交付：债权人只享合同债权，不享优先受偿权 + 物债二分：负担行为与处分行为分离
考点14 法人的担保资格 营利法人：原则上具有担保资格 + 非营利法人：以公益为目的的不得为保证人，可为自身债务设担保 + 机关法人：原则上不得为保证人（经国务院批准为使用外国政府/国际经济组织贷款进行转贷的除外）	考点15 担保合同无效后的法律后果 主合同有效而担保合同无效：按过错分担 + 债权人无过错：担保人与债务人对债权人的经济损失承担连带赔偿责任 + 债权人、担保人有过错：担保人承担不超过债务人不能清偿部分的二分之一

考点16 担保的从属性 成立上的从属性：主债权不存在，担保不成立 + 效力上的从属性：主合同无效，担保合同无效（独立担保约定原则上无效） + 范围上的从属性：担保责任 ≤ 主债务范围 + 移转上的从属性：债权转让，担保权原则上随之转让 + 消灭上的从属性：主债务消灭，担保责任消灭	考点17 担保物权的不可分性 担保物分割或部分灭失：仍担保全部债权 + 债权分割或部分转让：各债权人可就全部担保物主张权利 + 主债权部分清偿：担保物仍担保剩余债权
考点18 担保物权的物上代位性 担保期间担保财产毁损、灭失或被征收，担保物权人可就保险金、赔偿金、补偿金优先受偿 + 被担保债权未届清偿期：可提存该代位物	考点19 抵押财产 建筑物和其他土地附着物 + 建设用地使用权 + 海域使用权 + 生产设备、原材料、半成品、产品 + 正在建造的建筑物、船舶、航空器 + 交通运输工具 + 法律、行政法规未禁止抵押的其他财产 + 土地所有权 + 宅基地、自留地、自留山等集体土地使用权（法律规定除外） + 学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育、医疗设施 + 所有权、使用权不明或有争议的财产 + 依法被查封、扣押、监管的财产
考点20 动产抵押权 抵押合同生效时设立（登记对抗） + 未登记不得对抗善意第三人	★ 考点21 动产浮动抵押权 抵押财产：现有的及将有的生产设备、原材料、半成品、产品 + 主体：企业、个体工商户、农业生产经营者 + 设立：抵押合同生效时设立，登记对抗 + 结晶：债务履行期届满债权未实现等情形发生时，抵押财产确定
★ 考点22 超级动产抵押权（购买价款担保权） 为担保价款债权而设立 + 标的物交付后10日内办理抵押登记	考点23 抵押财产的转让 抵押期间，抵押人可以转让抵押财产（当事人另有约定除外） + 抵押财产转让的，抵押权不受影响（抵押权追及效力） + 抵押人应及时通知抵押权人
考点24 借新还旧 旧贷担保人原则上不对新贷承担担保责任（同意继续担保除外） + 新贷与旧贷担保人相同：可推定其知道借新还旧	考点25 质押权 设立：出质人交付质押财产时设立 + 权利凭证：仓单、提单等 + 可质押权利：汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单、基金份额、股权、知识产权中的财产权、应收账款等 + 设立：有权利凭证的交付；无权利凭证的登记
考点26 留置权 合法占有债务人的动产 + 债权已届清偿期 + 动产之占有与债权属同一法律关系（企业之间留置除外）	考点27 保证和债务加入的识别 保证：从属性、补充性、或然性 + 债务加入（并存的债务承担）：第三人加入债务，与原债务人并列承担 + 约定不明：推定为保证
★ 考点28 保证方式 保证人享有先诉抗辩权 + 债权人须先就债务人财产强制执行无效果后，方可请求保证人 + 债权人可任意选择债务人或保证人主张责任	★ 考点29 保证期间 有约从约，不得早于主债务履行期限 + 无约：主债务履行期届满之日起6个月 + 一般保证：债权人未在保证期间对债务人起诉/仲裁，保证人免责 + 连带保证：债权人未在保证期间请求保证人，保证人免责
★ 考点30 保证责任 主债权及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权费用 + 有约从约，不得超出主债务范围 + 债权转让未通知保证人，对保证人不发生效力 + 主合同变更加重债务：未经保证人书面同意，对加重部分不承担	考点31 保证人（担保人）的法定代位权 保证人承担保证责任后，有权在其承担范围内向债务人追偿 + 享有债权人对债务人的权利（代位权），不得损害债权人利益
考点32 定金 书面形式约定 + 实际交付定金时成立 + 数额不得超过主合同标的额的20% + 给付方违约：无权请求返还定金 + 收受方违约：双倍返还定金 + 违约金与定金不得并用	考点33 共同担保 各担保人按约定份额承担责任 + 承担责任后向债务人追偿，不得向其他担保人追偿 + 债权人可向任一担保人主张全部债权 + 担保人承担责任后可向债务人追偿 + 向其他担保人追偿：按内部份额分担
考点34 反担保 为担保人追偿权的实现而设立 + 反担保人可以是债务人或第三人 + 反担保方式：抵押、质押、保证等	考点35 担保案件的争议解决方式与管辖法院 债权人一并起诉债务人和担保人：按主合同确定管辖 + 仅起诉担保人：按担保合同确定管辖 + 主合同/担保合同有协议管辖：从约定

★ 考点36 合同保全——债权人代位权诉讼 债权人 对 债务人 享有 合法 到期 债权 + 债务人 对 相对人 享有 合法 到期 债权 + 债务人 怠于 行使 权利（不以 诉讼/仲裁 方式 主张） + 影响 债权人 债权 实现	★ 考点37 合同保全——债权人撤销权诉讼 债权人 对 债务人 有 合法 有效 债权 + 债务人 实施 诈害 行为 + 影响 债权人 债权 实现 + 有 偿 行为 需 相对人 恶意
考点38 动产所有权保留买卖合同 出卖人 对 标的物 保留 所有权 以 担保 价款 债权 + 未经 登记 不得 对抗 善意 第三人 + 取回权：买受人 未 按 约定 支付 价款 等 情形	★ 考点39 让与担保合同 名为 转让 所有权，实为 担保 债权 + 按 担保 关系 处理，不 确认 所有权 归 债权人 + 完成 财产 权利 变动 公示 的，可 参照 担保 物权 优先 受偿 + 流押/流质 条款 无效
考点40 动产融资租赁合同 出租人 享有 租赁 物 所有权，承租人 享有 使用 权 + 融资租赁 具有 担保 功能，可 登记 对抗 善意 第三人 + 租金 加速 到期：承租人 未 支付 租金 达 一定 条件	考点41 有追索权的保理合同 保理人 可向 应收账款 债权人 主张 返还 保理 融资 款 本息 或 回购 应 收 账款 + 也可 向 应收账款 债务人 主张 应 收 账款 债权 + 保理人 向 债务人 主张 后，仍 有权 向 债权人 追索

第三编 合同

考点42 缔约过失责任 发生在 合同 订立 过程中 + 一方 违反 诚信 原则（假借 订立 合同 恶意 磋商、隐瞒 重要 事实、泄露 商业 秘密等） + 对方 遭受 信赖 利益 损失 + 因果关系	考点43 预约合同和本约合同 当事人 约定 在 将来 一定 期限 内 订立 合同 的 认购 书、订购 书、预 订 书等 + 一方 不 履行 预约 义务，对方 可 请求 其 承担 预约 违约 责任 或 解除 预约 并 赔偿 损失 + 不得 强制 订立 本约 + 预约 所 指向 的 正式 合同 + 具备 本约 主要 条款 且 一方 已 履行 主要 义务 并 被 接受 的，可 认定 为 本约 成立
考点44 第三人代为履行（清偿） 债务人 不 履行 债务 + 第三人 对 履行 该 债务 具有 合法 利益 + 债务 性质 / 约定 / 法律 未 排除 第三人 代为 履行	考点45 双务合同履行抗辩权 先履行 方 有 确切 证据 证明 对方 有 丧失 履行 能力 情形 + 可 中止 履行 并 及时 通知 对方
★ 考点46 司法终止合同——情势变更和合同僵局 合同 成立 后，合同 基础 条件 发生 重大 变化，不可 归责 于 当事人 + 继续 履行 显失 公平 + 可 重新 协商；协商 不成 可 请求 法院 / 仲裁 机构 变更 或 解除 合同 + 非 金钱 债务 履行 不能 或 履行 费用 过 高等 + 致使 不能 实现 合同 目的 + 违约 方可 请求 法院 / 仲裁 终止 合同 权利 义务 关系	考点47 债权转让（让与） 存在 有效 债权 + 债权 具有 可 让与 性 + 让与 人 与 受让人 达成 合意 + 通知 债务人（未 通知 对 债务人 不 发生 效力） + 受让人 取得 债权 及 从 权利 + 债务人 对 让与 人的 抗辩 可向 受让人 主张 + 债务人 可向 受让人 主张 抵销
考点48 债务加入（并存的债务承担） 第三人 加入 债务，与 原 债务人 并列 承担 + 债权人 可 请求 任一 债务人 履行 + 第三人 的 加入 不 影响 原 债务人 地位	★ 考点49 以物抵债协议（代物清偿协议）——协议 签订 时间 是 核心 约定 债务人 到期 没有 清偿 债务 以 物 抵债：参照 担保 制度 处理 + 禁止 流押 / 流质 + 当事人 意思 表示 真实，协议 有效 + 未 履行 的，债权人 可 请求 履行 原 债务 或 以 物 抵债 协议 + 完成 公示 的，可 请求 对 抵债 财产 优先 受偿
★ 考点50 清偿抵充 约定 抵充 优先 + 指定 抵充：债务人 指定 + 法定 抵充：已 到期 债务 → 缺乏 担保 / 担保 最少 → 负担 较重 → 到期 在先 → 按比例 + 实现 债权 费用 → 利息 → 主 债务	★ 考点51 合同解除权 不可 抗力 致 不能 实现 目的 + 预期 违约 + 迟延履行 经 催告 仍 不 履行 + 根本 违约 致 不能 实现 合同 目的 + 通知 到达 对方 时 解除 + 对方 有 异议 可 请求 法院 / 仲裁 确认 + 直接 以 提起 诉讼 / 仲裁 方式 主张 解除
考点52 合同（债）抵销权 双方 互负 债务、标的 物 种类 品质 相同、均 到期 + 通知 到达 对方 时 生效 + 根据 债务 性质 不得 抵销 + 按 约定 不得 抵销 + 因 故意 侵权 产生 的 债务	★ 考点53 民事责任 违约责任、侵权责任、缔约 过失 责任 / 按份 责任、连带 责任、补充 责任
★ 考点54 损害赔偿金 实际 损失 + 可得 利益 损失 + 不得 超过 违约 方 订立 合同 时 预见 / 应当 预见 的 损失 + 违约金 低于 损失：可 请求 增加 + 违约金 过分 高于 损失：可 请求 适当 减少	★ 考点55 违约金 以 实际 损失 为 基础 + 兼顾 合同 履行 情况、当事人 过错 程度、预期 利益 等 + 一般 超过 损失 30% 可 认定 为 ‘ 过分 高于 ’

考点56 买卖合同中的风险负担

交付前风险由出卖人承担，交付后由买受人承担 +
买受人违约未受领：违反约定时起风险转移 +
在途标的物：合同成立时风险转移 +
交付地点不明：货交第一承运人后风险转移

★ 考点58 建设工程施工合同

承包人未取得资质或超越资质：合同无效 +
必须招标未招标/中标无效：合同无效 +
建设工程经验收合格：可参照合同约定折价补偿 +
承包人享有的优先受偿权 + 优先于抵押权和其他债权 +
行使期限：自发包人应当给付工程款之日起18个月

考点57 房屋承租人的优先购买权

出租人出卖租赁房屋应提前15日通知承租人 +
承租人享有以同等条件优先购买的权利 +
房屋按份共有人行使优先购买权或出租人卖给近亲属的除外 +
出租人未通知：承租人可请求赔偿，但不得主张买卖合同无效

第四编 婚姻家庭

★ 考点59 夫妻共同债务的认定和清偿

共同签名或事后追认的债务 +
一方为家庭日常生活需要所负债务 + 一方超出日常生活需要：
债权人证明用于夫妻共同生活、共同生产经营或基于共同意思表示 + 共同债务：夫妻共同清偿 + 离婚时：共同财产不足清偿
或财产归各自所有的，由双方协议；协议不成由法院判决

考点60 夫妻共有股权的处分和分割

婚后以夫妻共同财产出资取得的股权：股权本身为个人财产，
但股权收益/增值为共同财产 +
实践中存在争议，需结合出资来源、登记等判断 +
夫妻一方转让股权：参照公司法股权转让规则 + 离婚分割股权：
协商处理；协商不成可评估后作价补偿或依法分割

第五编 侵权责任

考点61 单位用工责任

工作人员因执行工作任务造成他人损害，由用人单位承担侵权责任 +
用人单位承担责任后可向有故意或重大过失的工作人员追偿 +
被派遣工作人员因执行工作任务造成他人损害，由接受派遣的
用工单位承担 + 劳务派遣单位有过错的，承担相应责任 +
提供劳务一方因劳务造成他人损害，由接受劳务一方承担 +
提供劳务一方因劳务自己受损害：按双方过错承担